

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 902/2542 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา
โจทก์
โจทก์ร่วม
โจทก์
นาย สุทีป ภัค ดี
โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธา ก่อสร้าง สงขลา
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 225

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอลงโทษจำคุก จำเลยเท่านั้น
ฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลล่าง
ทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยในปัญหาเรื่องลงโทษปรับจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ระหว่างพิจารณา นายสุทีป ภัคดี ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้น
อนุญาต

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ปรับ 40,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 ให้จำคุก 10 เดือน จำเลย
ทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท
จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 เดือน หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8
เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้รอกการลงโทษ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อใน
คำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาเพียงขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการ
ลงโทษจำคุกจำเลยเท่านั้น ดังนั้นฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 1 จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำ
พิพากษา ศาลล่างทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า

สมควรรอกการลงโทษให้จำเลยที่ 2หรือไม่ และเห็นว่ายังไม่สมควรรอกการลงโทษให้ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3มีคำพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>